ደንብ ቁጥር 201/2018
የአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች የዲሲፕሊን፣ የቅሬታና የይግባኝ አቀራረብ አወሳሰን ሥነ-ሥርዓት ደንብ

የከተማው አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች የዲሲፕሊን አፈፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት በተቀላጠፈ ፍትህ ሥርዓት መሰረት ማጠናከር አስፈላጊ በመሆኑ፣

ግልጸኝነትና ተጠያቂነት ያለበትን አሰራር እውን ለማድረግና ለቅሬታ አቅራቢዎች ፈጣን የሆነ ምላሽ በመስጠት ፍትሐዊ፣ ቀልጣፋ፣ ውጤታማ፣ ወጪ ቆጣቢ እና ተደራሽ የሆነ አሰራርን ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ፣

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች የዲሲፕሊን አፈፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት ለመወሰን የወጣው ደንብ ቁጥር 26/2002ን ተሻሽሎ ከወጣው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 87/2017 ጋር በማጣጣም መተካት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣

የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 87/2017 አንቀፅ 152 ንዑስ አንቀፅ (1) በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. **አጭር ርዕስ**

   ይህ ደንብ "የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግሥት ሠራተኞች የዲሲፕሊን፣ ቅሬታና ይግባኝ አቀራረብና አወሳሰን ሥነ-ሥርዓት ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር 201/2018 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. **ትርጓሜ**

   የቃሉ ወይም የሐረጉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

   1. "አዋጅ "ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 87/2017 ነው፤
   2. የአዋጁ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈፃሚ ይሆናሉ፤

3. **“ዲስፕሊን”** ማለት አንድ የመንግስት ሠራተኛ በአዋጁ የተመለከቱትን የሠራተኛውን ግዴታዎችና ሥነ-ምግባር የሚያከብርበት መልካም የሙያና የሥራ ሥነ-ምግባር ነው፤
4. **“የዲስፕሊን ኮሚቴ”** ማለት በአዋጁ አንቀፅ 96 ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት በየደረጃው ባሉ መሥሪያ ቤቶች የሚቋቋምና በዲስፕሊን ጉድለት የሚከሰስን ሠራተኛ ጉዳይ እየመረመረ የውሣኔ ሀሳብ ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የሚያቀርብ ኮሚቴ ነው፤
5. **“የሠራተኛ ቅሬታ“** ማለት የመንግስት ሠራተኛ ከቅርብ ኃላፊው ወይም ከሚመለከተው የሥራ ኃላፊ ወይም ከመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ጋር በሚያደርገው ውይይት ሊፈታ ያልቻለና በቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ተጣርቶ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው አቤቱታ ነው፤
6. **“ቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ”** ማለት በአዋጅ አንቀፅ 101 መሠረት በየደረጃው ባሉ መሥሪያ ቤቶች አስተዳደራዊ በደል የደረሰበትን የመንግሥት ሠራተኛ የሚያቀርበውን ቅሬታ መርምሮ የውሣኔ ሀሳብ ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የሚያቀርብ ኮሚቴ ነው፤
7. **“ይግባኝ”** ማለት በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የተሰጠ አስተዳደራዊ ውሣኔን በመቃወም ለአስተዳደር ፍርድ ቤት የሚቀርብ አቤቱታ ነው፤
8. **“የበላይ ኃላፊ”** ማለት የመንግስት መሥሪያ ቤትን በበላይነት የሚመራ ሰው ነው፤
9. **“የሰው ሀብት አስተዳደር”** ማለት የሥራ ክፍሉ አንድ እና ከአንድ በላይ የሆኑ ሌሎች ቢሮዎችን ጽሕፈት ቤቶችን የሥራ ክፍሎችን የሰው ሀብት አስተዳደር ተግባራትን ለመፈፀም የተደራጀ የሥራ ሂደት ወይም የሥራ ክፍል ነው፤
10. **“የሥራ መሪ”** ማለት የሰው ሀብት አስተዳደሩን የሥራ ክፍል የሚመራ ሰው ነው።

3. **<u>የያታ አገላለፅ</u>**

በዚህ ደንብ ውስጥ በወንድ ያታ የተደነገገው የሴትንም ያታ ያካትታል።

ክፍል ሁለት

ስለዲስፕሊን ኮሚቴ ማቋቋም፣ አደረጃጀት፣ አሰራርና ቅጣት

4. የዲስፕሊን ኮሚቴ ስለማቋቋም

1. ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት በዚህ ደንብ መሠረት መደበኛ የዲስፕሊን ምርመራ የሚያካሂድና የውሣኔ ሀሳብ የሚያቀርብ የዲስፕሊን ኮሚቴ ማቋቋም ይኖርበታል፤
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ያላቸው የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ወይም የትምህርት ተቋማት እንደ አስፈላጊነቱ በየቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የዲሲፕሊን ኮሚቴ ሊያቋቁሙ ይችላሉ፡፡

5. የዲስፕሊን ኮሚቴ አደረጃጀት

በዚህ ደንብ መሠረት የሚቋቋም የዲስፕሊን ኮሚቴ እንደሚከተለው ይደራጃል፡-

1. በበላይ ኃላፊ የሚመደብ የኮሚቴው ሰብሳቢ እና አንድ አባል፤
2. በሠራተኞች የሚመረጡ ሁለት አባላት፣ አንዱ ሴት መሆን አለባት፤
3. ከሰው ሀብት አስተዳደር የሚወከል በፀሐፊነት የሚያገለግል አንድ አባል፡፡

6. የአባልነት መመዘኛ

በዚህ ደንብ የሚቋቋም የዲስፕሊን ኮሚቴ የያታ ተዋፅኦን ያገናዘበ ሆኖ፡-

1. በመልካም ሥነ-ምግባሩና በሥራ አፈፃፀሙ የተመሰገነ፤
2. ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በዲስፕሊን ጉድለት ያልተቀጣ፤
3. በማንኛውም መንግስት መሥሪያ ቤት ውስጥ ከሁለት ዓመት በላይ አገልግሎት ያለው መሆን አለበት፡፡

7. የአገልግሎት ዘመን

1. የኮሚቴው አባላት የአገልግሎት ዘመን ሁለት ዓመት ይሆናል፣ ሆኖም የአገልግሎት ዘመናቸውን የጨረሱ የኮሚቴው አባላት አንደገና ለአንድ የአገልግሎት ዘመን ሊመደቡ ወይም ሊመረጡ ይችላሉ፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ በበላይ ኃላፊው የሚመደቡት የኮሚቴ አባላት እንደ አስፈላጊነቱ ሊለቀየሩ ይችላሉ፡፡

8. የኮሚቴው ስብሰባ ሥነ-ሥርዓት

1. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ኮሚቴው ከመደበኛ ሥራ ቀናት ውጪ ሊሰበሰብ ይችላል፤
2. ሰብሳቢውና ሌሎች ሁለት አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ የተሟላ ይሆናል፤

3. ኮሚቴው የሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ የሚያልፈው በድምፅ ብልጫ ይሆናል፤ ድምፅ እኩል ለእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ያቀረበው ሀሳብ የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ ይሆናል፤
4. በሀሳብ የተለየው ሰው የተለየበትን ምክንያት በልዩነት ሀሳቡ ላይ በግልፅ ማስፈር አለበት፡፡

9. <u>ከአባልነት ስለመሰረዝና ከስብሰባ ስለመነሳት</u>

1. ማንኛውም የኮሚቴ አባል ክስ ከቀረበበት ሠራተኛ ጋር ፀብ ወይም የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው መሆኑ ለበላይ ኃላፊው ቀርቦ ሲረጋገጥ ለዚያ ጉዳይ ብቻ ከስብሰባው እንዲነሳ ይደረጋል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት በሚነሳው የኮሚቴ አባል ምትክ ለዚያ ጉዳይ ብቻ የበላይ ኃላፊው ሌላ አባል ይመድባል ወይም እንዲመደብ ያደርጋል፤
3. ማንኛውም የኮሚቴ አባል፡-
   ሀ) በኮሚቴ በመታየት ላይ ያለን ጉዳይ በሚመለከት ሚስጥር ያባከነ ወይም
   ለ) የኮሚቴውን ሥራ በማናቸውም አኳኃን ያደናቀፈ ወይም
   ሐ) የዲስፕሊን ኮሚቴ አባል ሆኖ ከተመረጠ ወይም ከተመደበ በኋላ በዚህ ደንብ አንቀፅ 6 የተመለከቱትን መመዘኛዎች ያጓደለ እንደሆነ ከአባልነት ይሰረዛል፤
4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) ፊደል ተራ (ሀ) እና (ለ) የተመለከቱትን ጥፋቶች የፈፀመ አባል ጥፋቱ በአዋጁ አንቀጽ 95 ከተዘረዘሩት ከባድ የዲሲፕሊን ጥፋቶች ጋር ተመሳሳይ ክብደት ስላለው በከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት ተጠያቂ ይሆናል፤
5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት በተሰረዘው አባል ምትክ በዚህ ደንብ አንቀፅ 5 መሠረት ሌላ አባል እንዲመደብ ወይም እንዲመረጥ ይደረጋል፡፡

10. <u>ለቀላል የዲስፕሊን ጥፋቶች ስለሚጣል ቅጣት</u>

1. ማንኛውም የመንግስት ሠራተኛ ቀላል የዲስፕሊን ጥፋት የፈፀመ እንደሆነ እንደ ጥፋቱ ክብደት የሚከተሉት ቅጣቶች ይጣሉበታል፡-
   ሀ) የቃል ማስጠንቀቂያ ፤
   ለ) የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ፤ ወይም
   ሐ) እስከ አሥራ አምስት ቀናት ደመወዝ ቅጣት፤

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ከፊደል ተራ (ሀ) አስከ (ሐ) መሠረት በሥራ ኃላፊዎች የሚሰጥ ቅጣት በጽሑፍ በሠራተኛው የግል ማህደር ላይ መያያዝ አለበት፡፡

11. <u>ለከባድ የዲስፕሊን ጥፋቶች ስለሚጣል ቅጣት</u>

ማንኛውም የመንግስት ሠራተኛ ከባድ የዲስፕሊን ጥፋት የፈፀመ እንደሆነ የበላይ ኃላፊው በዚህ ደንብ መሠረት ተጣርቶ ሲቀርብለት እንደ ጥፋቱ ክብደት፡-

1. እስከ ሶስት ወር ደመወዝ የመቅጣት፤
2. እስከ ሁለት ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ከሥራ ደረጃ እና ደመወዝ ዝቅ በማድረግ፤
3. ከሥራ ማሰናበት፤
4. ሠራተኛው የፈፀመው ከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት ከሆነ የዲሲፕሊን ኮሚቴው ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የውሣኔ ሃሳብ አቅርቦ ማስወሰን አለበት፡፡

12. <u>ከሥራ ስለማገድ</u>

1. ማንኛውም የመንግስት ሠራተኛ በአዋጁ አንቀፅ 98 ንዑስ አንቀፅ (1) እና (3) መሠረት በበላይ ኃላፊው ወይም በተወካዩ ከሥራ ሲታገድ የታገደበት ምክንያት በጽሑፍ ይገለፅለታል፤ የሰራተኛው አድራሻ ባለመታወቁ ወይም በሌላ ምክንያት የማገጃው ትዕዛዝ ለሠራተኛው ለራሱ መስጠት ካልተቻለ ትዕዛዙ በመሥሪያ ቤቱ ድረ-ገጽ፣ ወይም በሌሎች የኤሌክትሮኒክስ የማህበራዊ ድረ-ገጾች ወይም የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ተለጥፎ ለአስር ተከታታይ ቀናት እንዲቆይ ይደረጋል፤
2. የመንግስት ሠራተኛው በተከሰሰበት ጥፋት ምክንያት ከሥራ እንዲሰናበት ካልተወሰነበት በስተቀር በእግዱ ወቅት ሳይከፈለው የቀረው ደመወዙ ያለወለድ ይከፈለዋል፤
3. የመንግስት ሠራተኛው መታገድ ከእግዱ ጋር ያልተያያዙ መብቶችና ግዴታዎችን ተፈፃሚነት አያስቀርም፤
4. በአዋጁ አንቀፅ 98 ንዑስ አንቀፅ (2) መሠረት አንድ የመንግሥት ሠራተኛ ከሥራና ደመወዝ ታግዶ ሊቆይ የሚችለው ከሶስት ወር ለማይበልጥ ጊዜ ይሆናል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለዲስፕሊን ምርመራ፣ ክስ አቀራረብ፣ መልስ እና ውሣኔ አሰጣጥ

13. የተፋጠነ የዲሲፕሊን ምርመራ

1. ማንኛውም የመንግስት ሠራተኛ በአዋጁ አንቀጽ 94 ንዑስ አንቀፅ (1) ከተራ ፊደል (ሀ) እስከ (ሐ) መሠረት የሚያስቀጣ ቀላል የዲስፕሊን ጥፋት የፈፀመ እንደሆነና የሚመለከተው የበላይ ኃላፊ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ጥፋቱን የሚያጣሩ አንድ ወይም ከአንድ በላይ የመንግሥት ሠራተኞች ሊመድብ ይችላል፤
2. የተመደበው አጣሪ ከሚመለከተው ኃላፊ የቀረበለትን የክስ ጽሑፍ ለመንግሥት ሠራተኛው መልሱን በጽሑፍ እንዲሰጥ ያደረጋል፤
3. የመንግሥት ሠራተኛው ጥፋቱን አምኖ መልስ የሰጠ እንደሆነ አጣሪው በዚሁ ላይ ተመስርቶ የውሣኔ ሀሳብ ያቀርባል፤
4. የመንግሥት ሠራተኛው የቀረበበትን ክስ በመካድ መልስ የሰጠ እንደሆነ አጣሪው አግባብ ያላቸውን የግራ ቀኙን ማስረጃዎች ከመረመረ በኋላ ለሚመለከተው ኃላፊ የውሣኔ ሀሳብ ያቀርባል፤
5. የሚመለከተው ኃላፊ የቀረበለትን የውሣኔ ሀሳብ መርምሮ ውሣኔ ይሰጣል፡፡ ሆኖም የሚወሰነው የዲስፕሊን ቅጣት በከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስቀጣ ሲሆን ክሱን ለዲሲፕሊን ኮሚቴ ያቀርባል፡፡

14. ስለመደበኛ ምርመራ

ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ በዚህ ደንብ አንቀፅ 11 መሠረት በሚያስቀጣ የዲስፕሊን ጥፋት የተከሰሰ እንደሆነ ክሱ የመደበኛ ምርመራ ሥርዓትን ተከትሎ ይመረመራል፡፡

15. የክስ ማመልከቻ ይዘት

1. የዲስፕሊን ክስ በሥራ መሪ የተፈረመበትና የመሥሪያ ቤቱ ማህተም የተደረገበት ሆኖ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡-
   ሀ) የከሳሹን እና የተከሳሹን ስም፣
   ለ) የጥፋቱን ዝርዝር፣
   ሐ) ጥፋቱ የተፈፀመበትን ጊዜና ቦታ፣
   መ) የተጣሰውን የሕግ፣

ሠ) የከሳሹን የማስረጃዎች ዝርዝር እና በዝርዝሩ የተጠቀሱትን የጽሑፍ እና የሰው ማስረጃዎች፤

2. ሠራተኛው ከአንድ በላይ በሆነ ጥፋት የተከሰሰ ከሆነ እያንዳንዱን ጥፋት ለይቶ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ከተራ ፊደል (ለ) እስከ (ሠ) በተመለከተው መሠረት መገለፅ አለበት፡፡

16. <u>ክስ ወይም መልስ ስለማሻሻል</u>

1. የውሣኔ ሀሳብ ከመቅረቡ በፊት በማናቸውም ጊዜ የዲስፕሊን ኮሚቴው ተገቢ ሆኖ ካገኘው ተከራካሪ ወገኖች ክሳቸውን ወይም መልሳቸውን እንዲያሻሽሉ ሊፈቅድ ይችላል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የዲስፕሊን ክስ ወይም መልስ ሊሻሻል የሚችለው በዲስፕሊን ኮሚቴው ወይም በተከራካሪ ወገኖች ጥያቄ መሠረት ነው፤
3. የቀረበው ክስ ወይም መልስ የሚሻሻለው መሠረታዊ በሆኑ ነጥቦች ላይ የክርክሩን ሁኔታ የማይገልፅ ወይም ትክክለኛ የውሣኔ ሀሳብ ለማቅረብ የማይረዳ ሆኖ በተገመተ ጊዜ ነው፤
4. የዲስፕሊን ኮሚቴው የክርክሩ አመራር ሥርዓት የሚያሰናክሉ ነገሮች እንዲሻሻሉ ወይም ከክሱ ወይም ከመልሱ ውስጥ እንዲወጡ ክሱን ወይም መልሱን ለተከራካሪ ወገን መመለስ ይችላል፤
5. የዲሲፕሊን ኮሚቴው ክስ ወይም መልስ እንዲሻሻል ከፈቀደ የመሻሻል ፈቃዱ በተሰጠ በአምስት ቀን ውስጥ የተሻሻለው ክስ ወይም መልስ ለዲሲፕሊን ኮሚቴው መቅረብ አለበት፤
6. በዚህ አንቀፅ መሠረት ክሱ ከተሻሻለ ተከሣሹ በተሻሻለው ክስ ላይ መልስ እንዲሰጥበት መደረግ አለበት፡፡

17.<u>ክስ የሚቋረጥበት ሁኔታ</u>

1. የዲሲፕሊን ክስ የቀረበበት ሠራተኛ በማናቸውም ምክንያት አገልግሎቱ የተቋረጠ እንደሆነ ክሱ መታየቱ ይቋረጣል፤
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም በዲስፕሊን የተከሰሰ የመንግስት ሠራተኛ አገልግሎቱን በገዛ ፈቃዱ ካቋረጠና በክርክሩ ሂደት ላይ ካልተገኘ ክሱ በሌለበት መታየቱ ይቀጥላል፤

3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) መሠረት ክሱ በሌለበት ታይቶ ውሣኔ የተሰጠበት ሠራተኛ በአምስት ዓመት ውስጥ በሌላ የመንግስት መሥሪያ ቤት የተቀጠረ እንደሆነ የቅጣት ውሣኔው በተቀጠረበት መሥሪያ ቤት ተግባራዊ ይሆናል፤
4. የመንግስት መሥሪያ ቤቱ የዲስፕሊን ኮሚቴ የውሣኔ ሀሳብ ከማቅረቡ በፊት በማናቸውም ጊዜ በጽሑፍ ገልፆ ክሱን ሊያቋርጥ ይችላል፤
5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (4) መሠረት ክሱን ያቋረጠ የመንግስት መሥሪያ ቤት በዚያው ጉዳይ ላይ እንደገና ክሱን ለማቅረብ አይችልም፡፡

18. <u>ክሱን ማሳወቅ</u>

1. የዲስፕሊን ኮሚቴው ክስ የቀረበበት የመንግሥት ሠራተኛ መልሱን ይዞ እንዲቀርብ የክስ ማመልከቻና ማስረጃዎችን አያይዞ መጥሪያ ይልክለታል፤
2. የክስ መጥሪያው ክሱ የሚሰማበትን ቦታ፣ ቀንና ሰዓት የሚገልፅ ሆኖ ክሱ ከሚሰማበት ቀን ቢያንስ ከ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት በፊት ለተከሳሹ መድረስ አለበት፤
3. የመንግሥት ሠራተኛው መጥሪያውን ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ወይም በሥራው ቦታና በአድራሻው ተፈልጎ ሊገኝ ባለመቻሉ ወይም አብሮት ለሚኖረው አካለ መጠን ለደረሰ ቤተሰቡ ለአንዱ መስጠት ያልተቻለ እንደሆነ መጥሪያው በመሥሪያ ቤቱ ድረ-ገጽ፣ ወይም በሌሎች የኤሌክትሮኒክስ የማህበራዊ ድረ-ገጾች ወይም ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ተለጥፎ ለ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት እንዲቆይ ይደረጋል፤
4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት በማስታወቂያ ተጠርቶ የ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት ገደብ ከማለፉ በፊት ተከሣሹ ከቀረበ መልሱን እንዲያቀርብ ይደረጋል፡፡ ሆኖም በጊዜ ገደቡ ውስጥ ካልቀረበ ተከሣሹ በሌለበት ክሱ መታየቱ ይቀጥላል፡፡

19.<u>የመጀመሪያ ደረጃ የክሱ መቃወሚያ</u>

1. በዚህ ደንብ አንቀፅ 18 መሠረት የክስ መጥሪያው የደረሰው ተከሣሽ፤
   ሀ) ክሱ በአዋጁ መሠረት በይርጋ የታገደ ከሆነ፣ ወይም
   ለ) ተፈፀመ የተባለው ድርጊት በዲስፕሊን ሊያስከስስ የማይችል ከሆነ፣ወይም
   ሐ) በተከሰሰበት ጉዳይ ላይ ቀደም ሲል ማንኛውም አይነት ውሣኔ የተሰጠበት ከሆነ፣ ክሱ ሊታይ አይገባውም በማለት መቃወሚያ ሊያቀርብ ይችላል፤

2. የዲስፕሊን ኮሚቴው፡-

ሀ) መቃወሚያውን የተቀበለው እንደሆነ ክሱ እንዲዘጋ ለበላይ ኃላፊው የውሣኔ ሀሳብ ያቀርባል፡ ወይም

ለ) መቃወሚያውን ያልተቀበለው ከሆነ ፍሬ ነገሩን መመርመሩን ይቀጥላል፡፡

20.<u>የመከላከያ መልስ</u>

1. በዚህ ደንብ አንቀፅ 18 መሠረት የክስ መጥሪያ የደረሰው የመንግስት ሠራተኛ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያውን እና የአማራጭ መልሱን በአንድነት ማቅረብ አለበት፤
2. የመከላከያ መልስ ተከሣሹ ወይም ሕጋዊ ወኪሉ የፈረመበት ሆኖ፤

ሀ) የከሣሽንና የተከሣሹን ስም፣

ለ) በክሱ ስለተገለፀው እያንዳንዱ ድርጊት ወይም ጥፋት በማመን ወይም በመካድ የተሰጠውን መልስ፣ እና

ሐ) ተከሣሹ እንዲታዩለት የሚፈልጋቸውን የመከላከያ ማስረጃዎች ዝርዝር መያዝ አለበት፤

3. ተከሣሽ የዘረዘራቸውን የመከላከያ ማስረጃዎች ቅጂ አያይዞ ያቀርባል፤ በዲስፕሊን ኮሚቴው በኩል እንዲቀርቡለት የሚጠይቃቸውን ማስረጃዎች በማን እጅ እንደሚገኙ መግለፅ አለበት፡፡

21. <u>በማመን ወይም በመካድ የተሰጠ መልስ</u>

1. ተከሣሹ ክሱን በማመን መልስ የሰጠ እንደሆነ የዲስፕሊን ኮሚቴው ተጨማሪ ማጣራት ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ካላገኘው በስተቀር የቀረበውን ክስና የተሰጠውን መልስ በመመርመር የውሣኔ ሀሳብ ያቀርባል፤
2. ተከሣሽ የጥፋቱን ድርጊት በመካድ መልስ የሰጠ እንደሆነ የዲስፕሊን ኮሚቴው የከሣሹንና የተከሣሹን ምስክሮች (ካለ) በመስማትና የጽሑፍ ማስረጃዎቻቸውን በመመርመር ክሱን ያጣራል፡፡

22.<u>የማስረጃ አቀራረብ</u>

ኮሚቴው፡-

1. ተከሣሹ እንዲቀርቡለት የጠየቃቸውን የጽሑፍ ማስረጃዎች ቅጂ የሚመለከተው አካል እንዲያቀርብለት መጠየቅ ይችላል፣

2. የዲስፕሊን ኮሚቴው ትክክለኛ የውሣኔ ሀሳብ ለማቅረብ እንዲረዳው በራሱ አነሳሽነት ተጨማሪ የጽሑፍ ማስረጃዎች ወይም ምስክሮች እንዲቀርቡ ማድረግ ይችላል፡፡

23. **ምስክር መጥራት**

ኮሚቴው፡-

1. የከሣሽና የተከሣሽ ምስክሮች ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ሊጠራ ይችላል፣
2. በአንድ ወይም በተያያዙ ጭብጦች ላይ ቃላቸውን የሚሰጡ ምስክሮች በአንድ ጊዜ ተጠርተው ተራ በተራ እየቀረቡ የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ይደረጋል፡፡

24. **ምስክር መስማት**

1. ኮሚቴው በተለየ ሁኔታ በጽሑፍ የተሰጠ ምስክርነት ተቀባይነት እንዲኖረው ካልፈቀደ በስተቀር ምስክሮች የምስክርነት ቃላቸውን የሚሰጡት በዲስፕሊን ኮሚቴ ፊት ቀርበው መሆን አለበት፤
2. ኮሚቴው ምስክሮችን የሚሰማው ተከሣሹና የመንግስት መሥሪያ ቤቱ ተወካይ በተገኙበት መሆን አለበት፤
3. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) ድንጋጌ ቢኖርም፡-
   ሀ) የከሣሽ ምስክሮች በሚሰሙበት ጊዜ ተከሣሹ እንዲገኝ ተነግሮት በቀጠሮው ቀን ሳይቀርብ የቀረ እንደሆነ፣ ወይም
   ለ) የተከሣሽ መከላከያ ምስክሮች በሚሰሙበት ጊዜ የመንግስት መሥሪያ ቤቱ ተወካይ እንዲገኝ ተነግሮት ሳይቀርብ የቀረ እንደሆነ ምስክሮቹ ሊላው ተከራካሪ ወገን በሌለበት ሊሰሙ ይችላሉ፤
4. ኮሚቴው የምስክሩን ስም፣ ዕድሜ፣ አድራሻና ከከሳሽ ወይም ከተከሳሽ ጋር ጸብ ወይንም ዝምድና መኖር አለመመኖሩን እንዲሁም ሥራውን ይመዘግባል፤
5. ምስክሩን የጠራው ተከራካሪ ወገን ምስክሩን ከክሱ ጋር ተያይዞ እራሱ የሰማውን ወይም ያየውን ወይም የተገነዘበውን እንዲያስረዳ እየጠየቀው የሚሰጠውን ምስክርነት ቃል በቃል የዲስፕሊን ኮሚቴው ይመዘግባል፤

6. የከሣሽ ምስክሮችን ተከሣሽ፣ የተከሣሽ መከላከያ ምስክሮችን የመንግስት መሥሪያ ቤቱ ተወካይ የዲስፕሊን ኮሚቴው የጠራቸውን ተጨማሪ ምስክሮች ደግሞ ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች መስቀለኛ ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ፤
7. ማንኛውም ምስክር ለሚመሰክረው ጉዳይ መሪ የሚሆን ጥያቄ ማቅረብ አይችልም፤
8. መስቀለኛ ጥያቄ የሚቀርበው ምስክሩ በመጀመሪያ ጊዜ የሰጠውን ትክክለኛ ያልሆነ ወይም አጠራጣሪ የምስክርነት ቃል ካለ ይህንኑ ለዲስፕሊን ኮሚቴው በግልፅ ለማሳየት ነው፣
9. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (7) ድንጋጌ ቢኖርም መስቀለኛ ጥያቄ ላይ ምስክሩን መምራት ይችላል፣
10. የበለጠ ግልፅ ለማድረግና የተሻለ የውሣኔ ሀሳብ ለማቅረብ እንዲያስችለው በማናቸውም ጊዜ ኮሚቴው ለምስክሩ የማጣሪያ ጥያቄ ለማቅረብ ይችላል።።

25. <u>የተከሣሽ የመጨረሻ ሀሳብ</u>

የዲስፕሊን ኮሚቴ ምርመራው ከመጠናቀቁ በፊት ተከሣሹ የመጨረሻ ሀሳቡን ለመስጠት እንዲችል እድል ይሰጠዋል።።

26. <u>የምርመራ ውጤት</u>

1. የዲስፕሊን ኮሚቴው የምርመራ ውጤት የተከሣሹን ጥፋተኝነት የሚያረጋግጥ ከሆነ የዲስፕሊን ኮሚቴው የሚሰጠው የቅጣት ውሣኔ ሀሳብ የሚከተሉትን ያገናዘበ መሆን አለበት፡-
   ሀ) የጥፋቱን ክብደትና ድርጊቱ የተፈፀመበትን ሁኔታ፣
   ለ) ተከሣሹ ባለፈው የአገልግሎት ዘመኑ ያሳየውን መልካም ሥነ-ምግባርና አጥጋቢ የሥራ ውጤት፣ እና
   ሐ) የተከሣሹን የቀድሞ የጥፋት ሪከርድ ያገናዘበ መሆን አለበት፤
2. የምርመራው ውጤት የተከሣሹን ጥፋተኝነት የሚያረጋግጥ ካልሆነ ከክሱ ነፃ መሆኑን የሚገልፅ ውሣኔ ይሰጣል።።

27.የምርመራ ሪፖርት

ኮሚቴው፡-

1. ክሱ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ተጨማሪ ማስረጃዎች ማሰባሰብ ካላስፈለገ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወይም ተጨማሪ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ ካስፈለገ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ምርመራውን አጠናቆ የውሣኔ ሀሳቡን ማቅረብ አለበት፤
2. ምርመራውን እንዳጠናቀቀ የምርመራውን ውጤትና የውሣኔ ሀሳብ የያዘ ሪፖርት ለበላይ ኃላፊው ያቀርባል፤
3. የምርመራውን ውጤት የተከሣሹን ጥፋተኝነት የሚያረጋግጥ ከሆነ ኮሚቴው በሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ ሊወሰድበት የሚገባውን የቅጣት እርምጃ ማመልከት አለበት፤
4. ቅጣትን በሚመለከት የሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ በዚህ ደንብ አንቀጽ 26 ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገጉትን ያገናዘበ መሆን አለበት፡፡

28.ውሣኔ

1. የአዋጁ አንቀጽ 96 ንዑስ አንቀጽ (4) ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የበላይ ኃላፊው በዚህ ደንብ አንቀፅ 27 መሠረት የቀረበለትን ሪፖርት ከመረመረ በኋላ የውሳኔ ሀሳብ በደረሰው ከ5 የሥራ ተከታታይ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የኮሚቴውን የውሣኔ ሀሳብ በማፅደቅ፣ በማሻሻል ወይም በመሻር ውሳኔ መስጠት አለበት፤ ሆኖም በቂ ምክንያት ሲኖረው ኮሚቴው ጉዳዩን እንደገና እንዲመረመር ማዘዝ ይችላል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ያልወሰነ ወይም በአዋጁ አንቀጽ 96 ንዑስ አንቀጽ (4) መሰረት ለሚወስነው አካል አቅርቦ ያላስወሰነ ኃላፊ ተጠያቂ ይሆናል፤ ሳይወስን የዘገየው ውሳኔ ከአምስት ቀን ባልበለጠ ጊዜ መወሰን አለበት፤
3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የሚሰጠው ውሣኔ የሠራተኛውን ጥፋተኝነት ወይም ነፃ መሆኑን የሚያረጋግጥ ከሆነ ይሄው በሥራ መሪው ፊርማና የመሥሪያ ቤቱ ማህተም ተደርጎበት ለሠራተኛው በጽሑፍ ውሳኔው ከተሰጠ ጊዜ ጀምሮ በአምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ መሰጠት አለበት፤

4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተወሰነውን ውሣኔ ለሠራተኛው ያልሰጠ የሥራ መሪ በአዋጁ አንቀፅ 95 ንዑስ (14) መሠረት በከባድ የዲስፕሊን ጥፋት ተጠያቂ ይሆናል፤
5. የሠራተኛው አድራሻ ባለመታወቁ ወይም በሌላ ምክንያት ውሣኔውን ለሠራተኛው መስጠት ካልተቻለ ውሣኔው በመሥሪያ ቤቱ ድረ-ገጽ፣ ወይም በሌሎች የኤሌክትሮኒክስ የማህበራዊ ድረ-ገጾች ወይም የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ተለጥፎ ለ10 ተከታታይ ቀናት ይቆያል፡፡

29.<u>የውሣኔ አፈፃፀም</u>

1. የደመወዝ ቅጣት ወይም ከሥራ ደረጃ ዝቅ የማድረግ ቅጣት ተግባራዊ የሚሆነው ሠራተኛው ውሣኔውን በዚህ ደንብ አንቀፅ 28 ንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት እንዲያውቀው ከተደረገ ከ30 /ሰላሳ/ ቀናት በኋላ ነው፤ ሆኖም ሠራተኛው በዚህ ደንብ አንቀፅ 37 ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት ይግባኝ ያቀረበ እንደሆነ በይግባኙ ላይ ውሣኔ እስከሚሰጥ ድረስ አፈፃፀሙ ታግዶ ይቆያል፤
2. የቅጣቱ ውሣኔ የሥራ ስንብት ከሆነ ቅጣቱ ተግባራዊ የሚሆነው ውሣኔው ለሠራተኛው በጽሑፍ እንዲደርሰው ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ነው፤ ሆኖም ሠራተኛው በዚህ ደንብ አንቀፅ 37 ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት ይግባኝ ያቀረበ እንደሆነ የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ በይግባኙ ላይ ውሣኔ እስኪሰጥ ድረስ አፈፃፀሙ ታግዶ ይቆያል፡፡

<u>ክፍል አራት</u>

<u>የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት</u>

30. <u>የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ስለማቋቋም</u>

1. ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት የመንግሥት ሠራተኛ የሚያቀርቡትን ቅሬታ እየተቀበለ በማጣራት የውሣኔ ሀሳብ ለበላይ ኃላፊው የሚያቀርብ የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ያቋቁማል፤
2. የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ አምስት ድምፅ ያላቸው አባላት ይኖሩታል፡-

   ሀ) የኮሚቴው ሰብሳቢ በበላይ ኃላፊው ይመደባል፣

   ለ) ሶስቱ የኮሚቴው አባላት በመንግስት መሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች የሚመረጡ ሆኖ ቢያንስ አንዷ ሴት መሆን አለባት፣

   ሐ) የሰው ሀብት አስተዳደር አንድ ባለሙያ አባል ሆኖ ኮሚቴውን በፀሐፊነት ያገለግላል፤

3. በዚህ ደንብ ከአንቀፅ 6 እስከ 8 የዲስፕሊን ኮሚቴን በሚመለከት የተደነገጉት ለቅሬታ አጣሪ ኮሚቴም በተመሳሳይ ሁኔታ ተፈፃሚ ይሆናሉ።

31.በዲስፕሊንና ቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ የሚታዩ ጉዳዮች

1. ከህጎችና መመሪያዎች አተረጓጎም ወይም አፈፃፀም፤
2. ከመብቶችና ጥቅሞች አጠባበቅ፤
3. ከሥራ አካባቢ ጤንነትና ደህንነት ሁኔታዎች፤
4. ከሥራ ምደባና ደረጃ አሰጣጥ፤
5. ከሥራ አፈፃፀምና ምዘና፤
6. በሥራ ኃላፊ ከሚፈፀም ተገቢ ያልሆኑ ተፅዕኖዎች፤
7. በዚህ ደንብ አንቀፅ 10 ንዑስ አንቀፅ (1) ከተራ ፊደል (ሀ) እስከ (ሐ) በተመለከቱት የዲሲፕሊን እርምጃዎች፤ እና
8. የሥራ ሁኔታዎችን ከሚመለከቱ ሌሎች ጉዳዮች።

32. የቅሬታ ማመልከቻ

1. ቅሬታው እንዲሰማለት የሚፈልግ የመንግሥት ሠራተኛ የቅሬታ ማመልከቻውን ለመሥሪያ ቤቱ የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ማቅረብ ይችላል፤
2. የቅሬታ ማመልከቻው የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡-
   ሀ) የአመልካቹን ስምና አድራሻ፣
   ለ) የሥራ መደቡን መጠሪያ፣
   ሐ) የቅርብ ኃላፊውን ወይም የሚመለከተውን ሥራ ኃላፊ ስም፣
   መ) የቅሬታውን መንስኤ፣
   ሠ) ጉዳዩ የተፈፀመበትን ቀን፣
   ረ) ደጋፊ ማስረጃዎች /ካሉ/፣
   ሰ) አመልካቹ የሚፈልገውን መፍትሔ፣
   ሸ) ቀንና ፊርማ፤
3. የቅሬታቸው መንስኤ አንድ ዓይነት የሆኑ ሠራተኞች የቅሬታ ማመልከቻቸውን በተወካያቸው አማካይነት በቡድን ሊያቀርቡ ይችላሉ።

33. ቅሬታ የማቅረቢያ የጊዜ ገደብ

1. የመንግስት ሠራተኛው ቅር የተሰኘበትን ጉዳይ ለቅርብ ኃላፊው ወይም ለሚመለከተው ኃላፊ በጽሑፍ አቅርቦ ቅሬታውን በውይይት ሊፈታ ካልቻለ ቅሬታውን ካቀረበበት

ጊዜ ጀምሮ በአስር ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ለመሥሪያ ቤቱ የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ማቅረብ ይችላል፤

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት የቅሬታውን ማመልከቻ ሊያቀርብ ያልቻለ የመንግስት ሠራተኛ ከአቅም በላይ የሆነው ምክንያት ከተወገደ ወይም ከተነሳ በ10 (አሥር) ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ማመልከቻውን ሊያቀርብ ይችላል፡፡

34. ቅሬታን ስለማጣራት

1. የመሥሪያ ቤቱ የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ የቅሬታ ማመልከቻ ሲቀርብለት በዚህ ደንብ አንቀፅ 31 የተደነገገውን አሟልቶ የቀረበ መሆኑን በማረጋገጥ ተቀብሎ ይመዘግባል፤
2. ኮሚቴው፡-

   ሀ) የቅሬታ ማመልከቻውንና አግባብ ያላቸውን ማስረጃዎች በመመርመር፣

   ለ) ከአመልካቹ እና ከአመልካቾቹ የቅርብ ኃላፊ ወይም በጉዳዩ ላይ ውሣኔ ከሰጠው የሥራ ኃላፊ ጋር በመወያየት፣ እና

   ሐ) አግባብነት ያላቸውን ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና የአሰራር ልምዶች በማገናዘብ፣ የቀረበለትን ቅሬታ ያጣራል፤
3. ኮሚቴው የምርመራውን ውጤትና የውሣኔ ሀሳብ የያዘ ሪፖርት ማመልከቻው ከቀረበለት ቀን ጀምሮ እጅግ ቢዘገይ ከ15 ተከታታይ የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለበላይ ኃላፊው ያቀርባል፤
4. ቅሬታው ተቀባይነት ያለው ሆኖ ከተገኘ ኮሚቴው የሚያቀርበው ሪፖርት ሊወሰድ የሚገባውን የማስተካከያ እርምጃ፣ ተቀባይነት ካላገኘ ቅሬታው ውድቅ የተደረገበትን ምክንያት መያዝ አለበት፡፡

35. የውሣኔ አሰጣጥ

1. የበላይ ኃላፊው ወይም ወኪሉ የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ሪፖርት በደረሰው ከአስር ተከታታይ የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የኮሚቴውን የውሣኔ ሀሳብ በማፅደቅ፣ በማሻሻል ወይም በመሻር ውሳኔ መስጠት አለበት፤ ሆኖም በቂ ምክንያት ሲኖረው ኮሚቴው ጉዳዩን እንደገና እንዲመረምር ለማዘዝ ይችላል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የተሰጠው ውሣኔ ለአመልካቹ ውሣኔው ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ በአምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ በሥራ መሪ ፊርማና የመሥሪያ ቤቱ ማህተም ተደርጎበት ለሠራተኛው በጽሑፍ መስጠት አለበት፤

3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) መሠረት በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ የተወሰነውን ውሣኔ ለሠራተኛው ያልሰጠ የሥራ መሪ በአዋጁ አንቀፅ 95 ንዑስ አንቀጽ (14) መሠረት በዲስፕሊን ጥፋት ተጠያቂ ይሆናል።

ክፍል አምስት

የይግባኝ ሥነ-ሥርዓት

36. ይግባኝ የሚባልባቸው ጉዳዮች

የመንግስት ሠራተኛ በአዋጁ አንቀፅ 126 በተዘረዘሩት ጉዳዮች ለአስተዳደር ፍርድ ቤት ይግባኝ ሊያቀርብ የሚችለው በበላይ ኃላፊው ወይም ወኪሉ በጽሑፍ ወይም በቃል ውሣኔ የተሰጠበት ወይም በዚህ ደንብ አንቀፅ 34 ንዑስ አንቀፅ (1) በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ሳይሰጥበት የቀረ ከሆነ ነው።

37.የይግባኝ ማስታወቂያ

1. ሠራተኛው ይግባኝ የሚያቀርበው በመሥሪያ ቤቱ የዲስፕሊን ኮሚቴ ወይም የቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ተጣርቶ በተወሰነ ጉዳይ ላይ ከሆነ የኮሚቴው መዝገብ ግልባጭ እንዲሰጠው በመጠየቅ የይግባኝ ማስታወቂያ ለመሥሪያ ቤቱ ሊሰጥ ይችላል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የይግባኝ ማስታወቂያ የደረሰው የመንግስት መሥሪያ ቤት የተጠየቀውን የመዝገብ ግልባጭ ከአምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ስለትክክለኛነቱ በማህተም አረጋግጦ ለሠራተኛው መስጠት አለበት፤
3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) መሠረት መሥሪያ ቤቱ የመዝገብ ግልባጩን ለሠራተኛው ካልሰጠው ይግባኝ የማቅረቢያው ጊዜ ከማለፉ በፊት ሠራተኛው ለፍርድ ቤቱ አመልክቶ ፍርድ ቤቱ የመዝገብ ግልባጩ እንዲሰጠው ትዕዛዝ ሊሰጥለት ይችላል፤
4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ መሠረት መሥሪያ ቤቱ የመዝገብ ግልባጩን ለሠራተኛው ካልሰጠ ይግባኝ የማቅረቢያው ጊዜ ከማለፉ በፊት መሥሪያ ቤቱ በሠራተኛው ላይ የሰጠውን ውሣኔ መሠረት በማድረግ ፍርድ ቤቱ የይግባኙን መዝገብ ይከፍትለታል።

38. ይግባኝ ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ

1. በአዋጁ አንቀፅ 126 ንዑስ አንቀፅ (1) በተመለከቱት ጉዳዮች ለአስተዳደር ፍርድ ቤት ይግባኝ ሊቀርብ የሚችለው ውሣኔው ለሠራተኛው በፁሑፍ በተሰጠው በ30 (በሠላሳ) ቀናት ውስጥ ይሆናል፤
2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ድንጋጌ ላይ የተጠቀሰው የጊዜ ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ ይግባኙ የሚቀርበው ከሕግ ውጪ ከሥራ መታገድን በሚመለከት ሲሆን የይርጋው ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው በአዋጁ አንቀፅ 98 ንዑስ አንቀፅ (2) የተመለከተውን የይርጋ ጊዜ ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ይሆናል፤
3. ይግባኝ የሚቀርበው በቃል በተሰጠ ውሣኔ ላይ ከሆነ የይግባኝ ጊዜው መቆጠር የሚጀምረው ይግባኝ ባዩ ውሣኔ ተሰጥቶኛል በማለት በቃለ መሀላ ለፍርድ ቤቱ በሚያቀርበው የይግባኝ አቤቱታ ላይ ከተገለፀው ቀን ጀምሮ ይሆናል፤
4. ይግባኝ ሊቀርብ የሚችልበት ጊዜ የመጨረሻ ቀን በሥራ ቀን ላይ ካልዋለ ይግባኙ በሚቀጥለው የሥራ ቀን ሊቀርብ ይችላል፡፡

39. ይግባኝ ማስፈቀጃ ማመልከቻ

1. የዚህ ደንብ አንቀፅ 38 አንቀፅ (1) ድንጋጌ ቢኖርም ይግባኙ የዘገየው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሆነ የመንግሥት ሠራተኛው ከአቅም በላይ የሆነው ምክንያት ካበቃበት ጊዜ ጀምሮ በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ ይግባኝ ማቅረብ እንዲፈቀድለት ለአስተዳደር ፍርድ ቤት ሊያመለክት ይችላል፤
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም ከሥራ ስንብት ወይም ከሥራ ደረጃና ደመወዝ ዝቅታ ጋር የተያያዘ ይግባኝ በማናቸውም ሁኔታ ውሣኔ ከተሰጠ ከሶስት ወር በኋላ ይግባኝ ሊባልበት አይችልም፤
3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት ከአቅም በላይ የሆኑ ምክንያቶች፡-
   ሀ) ይግባኙን እንዳያቀርብ የሚከለክለው ገደብ በመንግስት በወጣ ሕግ ወይም በተሰጠ ውሳኔ፣
   ለ) የተፈጥሮ አደጋዎች እና/ወይም የሰው ሠራሽ አደጋዎች ናቸው፤
4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት ጊዜው ካለፈ በኋላ ይግባኝ ለማቅረብ እንዲፈቀድ የሚቀርብ ማመልከቻ፡-
   ሀ) የአመልካቹንና የተጠሪ መሥሪያ ቤቱን ስም፣

ለ) በጊዜው ይግባኝ ለማቅረብ ያልተቻለበትን ምክንያት እና

ሐ) ደጋፊ ማስረጃዎችም ካሉ ማያያዝና በአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲቀርቡለት የሚፈልጋቸውን የማስረጃዎች ዝርዝር፣ መያዝ አለበት፤

5. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የቀረበውን ማመልከቻ ለተጠሪ የመንግስት መስሪያ ቤቱ አስተያየት እንዲሰጥበት ይልካል፤

6. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት የቀረበውን ማመልከቻ የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ከተቀበለው አመልካቹ የይግባኝ ማመልከቻውን በአምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ማቅረብ አለበት፡-

40. **<u>የይግባኝ ማመልከቻ</u>**

1. የይግባኝ ማመልከቻ በይግባኝ ባዩ ወይም በህጋዊ ወኪሉ መፈረምና የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡-

ሀ) የይግባኝ ባዩን ስምና አድራሻ፣

ለ) የመልስ ሰጭውን የመንግስት መሥሪያ ቤት ስም፣

ሐ) ይግባኝ የተባለባቸውን ምክንያቶች፣

መ) እንዲሰጥለት የሚፈልገውን ዳኝነት፣

ሠ) መሥሪያ ቤቱ ውሣኔ የሰጠበትን የውሳኔ ግልባጭ፣

ረ) ተያይዘው የቀረቡትንና በአስተዳደር ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲቀርብለት የሚፈልጋቸውን መረጃዎች ዝርዝር (ካለ)፤

2. ይግባኙ የቀረበው በዲስፕሊን ወይም በቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ታይቶ ባልተወሰነ ጉዳይ ላይ ከሆነ ተያይዘው የቀረቡትን ማስረጃዎችና በአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲቀርቡለት የሚፈልጋቸውን የማስረጃዎች ዝርዝር (ካለ) ደግሞ በማን እጅ እንደሚገኙ መግለፅ አለበት፤

3. ከአንድ በላይ በሆኑ ይግባኝ ባዮች የሚቀርብ የይግባኝ ማመልከቻ በሁሉም ወይም በወኪላቸው ተፈርሞ መቅረብ አለበት፤

4. በዚህ አንቀፅ መሠረት የሚቀርብ የይግባኝ ማመልከቻ በሁለት ቅጂ ተዘጋጅቶ ለአስተዳደር ፍርድ ቤት ሬጅስትራር መቅረብ አለበት፡፡

41. **<u>ይግባኝን መመዝገብ</u>**

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤት ሬጅስትራር የይግባኝ ወይም የይግባኝ ማስፈቀጃ ማመልከቻ ሲቀርብለት የዚህን ደንብ አንቀፅ 37 እና 38 ድንጋጌዎች የሚያሟላ መሆኑን በማረጋገጥ ተቀብሎ ይመዘግባል፡፡ የይግባኝ ማመልከቻውን በደንቡ ላይ የተመለከቱት ሁኔታዎች ያላሟላ ከሆነ ማመልከቻውን ለይግባኝ ባዩ ይመልስለታል፤
2. ሬጅስትራሩ የይግባኝ ጉዳዮች እንደ አቀራረባቸው ቅደም ተከተል ቁጥር ተሰጥቷቸው የሚመዘገቡበት የይግባኝ መዝገብ ይያዛል፡፡

42. **<u>ይግባኝን ውድቅ ማድረግ</u>**

የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ የቀረበለትን የይግባኝ ማመልከቻ መርምሮ ይግባኝ የተባለበት ጉዳይ በአዋጅ አንቀፅ 126 ድንጋጌዎች የሚሸፈን ሆኖ ካላገኘው ወይም መልስ ሰጪ የሰጠው ውሣኔ ጉድለት የሌለበት መሆኑን ካመነ መልስ ሰጪውን መሥሪያ ቤት መጥራት ሳያስፈልግ ይግባኙን ውድቅ አድርጎ ይግባኝ ባዩን ያሰናብተዋል፡፡

43. **<u>ይግባኝን መፍቀድ</u>**

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤት የቀረበለትን የይግባኝ ማመልከቻ መርምሮ ይግባኝ ለማቅረብ የሚያስችል ምክንያት መኖሩን ሲያረጋግጥ መልስ የሚቀርብበትን ቀን ወስኖ ይግባኝ ባዩ እና መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት እንዲያውቁት ያደርጋል፤
2. የይግባኝ ማመልከቻው ወይም ይግባኙ የቀረበው በዲስፕሊን ወይም በቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ታይቶ ባልተወሰነ ጉዳይ ላይ ከሆነ አስተዳደር ፍርድ ቤቱ መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት መልሱን በሁለት ቅጂ አዘጋጅቶ በጽሑፍ ይዞ እንዲቀርብ የይግባኝ ማመልከቻውንና ማስረጃውን ቅጂ እንዲደርሰው ያደርጋል፡፡ በቀጠሮው ቀን ካልቀረበ ይግባኙ በሌለበት የሚታይ መሆኑን በመጥሪያው ላይ ያስታውቀዋል፡፡

44. **<u>የተከራካሪ ወገኖች መቅረብ</u>**

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ የይግባኝ ክርክሩን የሚያየው ተከራካሪ ወገኖች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይሆናል፤
2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ድንጋጌ ቢኖርም፣-
   ሀ) መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት መልሱን በጽሑፍ ይዞ እንዲቀርብ መጥሪያ ደርሶት በቀጠሮ ቀን ካልቀረበ መልስ የማቅረብ መብቱ ይታለፋል ወይም

ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለውሣኔ ከመቅጠሩ በፊት ባሉት ቀጠሮዎች ካልቀረበ ይግባኙ በሌለበት ይታያል፣

ለ) የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ጉዳዩ ለውሣኔ ከመቀጠሩ በፊት ባሉት ቀጠሮዎች ይግባኝ ባዩ ካልቀረበ መዝገቡን ይዘጋል፤

3. መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት በቀጠሮው ቀን ሊቀርብ ያልቻለው በአሳማኝ ምክንየት ከሆነ በሌለበት የተሰጠው ትዕዛዝ ወይም ብይን እንዲነሳለት ትዕዛዙ ወይም ብይኑ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ15 (አሥራ አምስት) ቀናት ውስጥ ለአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ሊያመለክት ይችላል፤

4. ይግባኝ ባዩ በቀጠሮው ቀን ሊቀርብ ያልቻለው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሆነ ትዕዛዙ ወይም ብይኑ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ15 (አሥራ አምስት) ቀናት ውስጥ የተሰጠው ትዕዛዝ ወይም ብይን ተነስቶ የተዘጋው መዝገብ እንደገና እንዲታይለት ለአስተዳደር ፍርድ ቤት ሊያመለክት ይችላል፡፡

5. ይግባኝ ባዩ በቀጠሮው ቀን ያልቀረበው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሆነ ከአቅም በላይ የሆነው ምክንያት ካበቃበት በ15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የተዘጋው መዝገብ እንደገና እንዲታይለት ለአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ሊያመለክት ይችላል፡፡ ሆኖም በእንዲህ ዓይነት ሁኔታ መዝገቡ እንዲከፈት የሚቀርብ ማመልከቻ መዝገቡ ከተዘጋ ከሶስት ወር በኋላ ሊቀርብ አይችልም፡፡

45. <u>ውሣኔን ማገድ</u>

ይግባኝ ባዩ መሥሪያ ቤቱ የሰጠው ውሣኔ እንዲታገድለት ካመለከተና ፍርድ ቤቱ ውሣኔው ቢፈፀም በይግባኝ ባዩ ላይ ሊመለስ ወይም ሊተካ የማይችል ጉዳት ይደርስበታል ብሎ ካመነ በይግባኙ ላይ የመጨረሻ ውሣኔ እስኪሰጥ ድረስ አፈፃፀሙ ታግዶ እንዲቆይ ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል፡፡

46. <u>የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ</u>

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ የቀረበለትን ይግባኝ ውድቅ እንዲያደርገው መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ ላይ ተመስርቶ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ሊያቀርብ ይችላል፤

ሀ) ጉዳዩ በአዋጁ አንቀፅ 126 መሠረት ይግባኝ ሊቀርብበት የሚችል ካልሆነ፣

ለ) የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ በዚህ ደንብ አንቀፅ 39 መሠረት ሳይፈቅድለት የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜው ካለፈ በኋላ የቀረበ ከሆነ ፣

ሐ) ጉዳዩ ቀደም ሲል ለአስተዳደር ፍርድ ቤት ቀርቦ ውሣኔ የተሰጠበት ከሆነ፤

2. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ወደ ፍሬ ነገሩ ገብቶ ጉዳዩን መመርመር ከመጀመሩ በፊት በቀረበለት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ላይ ውሣኔ ይሰጣል፤፤

3. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ወደ ፍሬ ነገሩ ገብቶ ጉዳዩን መመርመር ከጀመረ በኋላ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የሚቀርብ መቃወሚያ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

47. <u>የይግባኝ መልስ</u>

1. መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ለቀረበበት ይግባኝ የሚሰጠው መልስ በሚመለከተው የመሥሪያ ቤቱ ኃላፊ ወይም ውክልና በተሰጠው ሰው መፈረምና የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡-

ሀ) የይግባኝ ባዩንና የመልስ ሰጭን መሥሪያ ቤት ስምና አድራሻ፣

ለ) የመሥሪያ ቤቱን የመከራከሪያ ነጥቦች፣

ሐ) አያይዞ የሚያቀርበውንና በአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲቀርብለት የሚፈልጋቸው የመከላከያ ማስረጃዎችን ዝርዝር

መ) የምስክሮች ስም እና አድራሻ /ካሉ/፤

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ (1) ተራ ፊደል (ሐ) ድንጋጌ ቢኖርም ይግባኝ የቀረበበት ጉዳይ በዲስፕሊን ወይም በቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ ታይቶ የተወሰነ ከሆነ መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ከሚያቀርበው መልስ ጋር ከስር ክርክር ያልተካሄደባቸውን አዲስ ማስረጃዎችን አያይዞ ማቅረብ አይችልም፤

3. በይግባኝ ማመልከቻ ላይ የተጠቀሰና በይግባኝ መልስ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ያልተካደ ፍሬ ነገር ክርክር እንደታመነበት ይቆጠራል፡፡

48. <u>የመልስ መልስ</u>

ይግባኝ ባይ ለይግባኙ በተሰጠው መልስ ላይ በቃል አስተያየቱን እንዲሰጥ ዕድል ይሰጠዋል፡፡

49. <u>የይግባኝ ማመልከቻንና መልስ ስለማሻሻል</u>

1. ለትክክለኛ ውሣኔ አሰጣጥ የሚረዳ ሆኖ ሲያገኘው የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ በራሱ አነሳሽነት ወይም በተከራካሪ ወገኖች አመልካችነት ውሣኔ ከመሰጠቱ በፊት በማናቸውም ጊዜ የይግባኝ ማመልከቻ ወይም መልስ እንዲሻሻል ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል፤

2. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ የክርክሩን አመራር ሥርዓት የሚያሰናክለ ወይም ሁከትን የሚፈጥሩ ነገሮች ሁሉ እንዲሻሻሉ ወይም ከይግባኙ ማመልከቻ ወይም ከመልሱ ውስጥ እንዲወጡ የይግባኝ ማመልከቻውን ወይም መልሱን ለተከራካሪ ወገኖች መመለስ ይችላል፤
3. የይግባኝ ማመልከቻ ወይም መልስ ተሻሽሎ ሲቀርብ ሌላው ተከራካሪ ወገን እንደ ሁኔታው መልስ ወይም የመልስ መልስ እንዲሰጥበት ይደረጋል፡፡

50. <u>ይግባኝ ስለመተው</u>

1. ይግባኝ ባዩ ውሣኔ ከመሰጠቱ በፊት በማናቸውም ጊዜ ለአስተዳደር ፍርድ ቤቱ በጽሑፍ ገልፆ ይግባኙን መተው ይችላል፤
2. ይግባኙን የተወ ሠራተኛ በዚያው ጉዳይ ላይ እንደገና ይግባኝ ሊያቀርብ አይችልም፡፡

51. <u>ምስክርን መጥራትና መስማት</u>

1. የማንኛውም ተከራካሪ ወገን ምስክሮች የመልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ሠራተኞች ከሆኑ የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ መጥሪያ በመልስ ሰጪ መሥሪያ ቤት አማካይነት እንዲደርሳቸው ያደርጋል፤
2. የመልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ሠራተኛ ያልሆነ ምስክር እንዲቀርብ በአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ሲታዘዝ ምስክሩን የቆጠረው ተከራካሪ ወገን መጥሪያውን እንዲያደርስ ያደርጋል፤
3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) መሠረት የተጠራ ምስክር አስተዳደር ፍርድ ቤቱ ድረስ ቀርቦ የምስክርነት ቃሉን በመስጠቱ የትራንስፖርትና ሌሎች ወጪዎችን ያስከተለበት ከሆነ ወጪውን ምስክሩን የጠራው ወገን ይሸፍናል፤
4. የዚህ ደንብ አንቀፅ 24 ድንጋጌዎች በአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ለሚሰሙ ምስክሮችም ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

52.<u>የውሣኔ አሰጣጥ</u>

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቧቸውን መከራከሪያ ነጥቦችና ማስረጃዎች በመመርመር ለጉዳዩ አግባብነት ያላቸውን ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በማገናዘብ በሠላሳ ቀናት ውስጥ ውሣኔ ይሰጣል፤
2. ይግባኙ የቀረበው የመልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ በዚህ ደንብ አንቀፅ 28 ንዑስ አንቀፅ (2) የጊዜ ገደብ ውስጥ ውሣኔ ለይግባኙ ባዩ ቅሬታ

ውሣኔ ባለመስጠቱ ከሆነ የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ የይግባኝ ባዩን ጥያቄ በሙሉ ወይም በከፊል በመቀበል ወይም ውድቅ በማድረግ ሊወስን ይችላል፤

3. የአስተዳደር ፍርድ ቤት ውሣኔ የሚሰጠው በድምፅ ብልጫ ይሆናል፤ በድምፅ የተለየ አባል የልዩነት ሀሳቡን በውሣኔው መስፈር አለበት፤
4. የውሣኔው ግልባጭ ለተከራካሪ ወገኖች በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ይሰጣል።

53. **<u>መልስ ሰጪ መሥሪያ ቤት እንደገና ጉዳዩን አይቶ እንዲወስን መመለስ</u>**

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ይግባኙን ሲመረምር መሥሪያ ቤቱ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሥነ-ሥርዓት ጉድለት ያለበት ሆኖ ካገኘውና በፍርድ ቤቱ ሊታረም የማይቻል ከሆነ ጉዳዩን እንደገና አይቶ ውሣኔ እንዲሰጥበት ለመሥሪያ ቤቱ ሊመልስለት ይችላል፤
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት ውሣኔው የተሻረበት መልስ ሰጪ መሥሪያ ቤት ጉዳዩን በአስራ አምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ እንደገና አይቶ ውሣኔ መስጠት አለበት፤
3. የተሻረው ውሣኔ የዲስፕሊን ጉዳዩን የሚመለከት ከሆነና መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) በተመለከተው ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ካልሰጠ ሠራተኛው በክሱ ምክንያት ያልተከፈለው ደመወዝ ካለ ያለወለድ እንዲከፈለው ይደረጋል።

54. **<u>የውሣኔ አፈፃፀም</u>**

1. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ለይግባኝ ባዩ የወሰነለት ከሆነ መልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ውሣኔውን በአዋጁ አንቀፅ 127 ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት ውሣኔው በደረሰው በአስር ቀናት ውስጥ የመፈፀም ግዴታ አለበት፤
2. ይግባኝ ባዩ ውሳኔው አልተፈጸመልኝም ብሎ ሲያመለክትና የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ውሳኔ የዘገየው ያለበቂ ምክንያት መሆኑን ሲያምን የመሥሪያ ቤቱን እንቢተኝነት ጠቅሶ በአዋጅ አንቀጽ 127 ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የውሳኔው ተጠቃሚ ሲያመለክት የአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን እንዲያስፈጽምለት ለአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይመራለታል፤
3. የአስተዳደር ፍርድ ቤቱን ውሣኔ ያልፈፀመው በበላይ ኃላፊው በመሥሪያ ቤቱና በሠራተኛው ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂ ይሆናል።

55. **የይግባኝ ወጪዎች**

1. ተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ ክርክሩ ያስከተለባቸውን ወጪ በየራሳቸው ይችላሉ፤
2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ድንጋጌ ቢኖርም ይግባኝ ባዩ በመልስ ሰጪው መሥሪያ ቤት ይዞታ ስር የሚገኝ ማስረጃ በአስተዳደር ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲቀርብለት ሲያደርግ የሚያስከትለውን ወጪ እንዲሸፍን አይጠይቅም፡፡

ክፍል ስድስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

56. **የመሸጋገሪያ ድንጋጌ**

ይህ ደንብ ከመፅደቁ በፊት የተጀመሩ ክርክሮች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንግስት ሠራተኞች የዲስፕሊን አፈፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ቁጥር 26/2002 መሠረት መታየታቸው ይቀጥላል፡፡

57. **የተሻሩና ተፈፃሚነት የማይኖራቸው ሕጎች**

1. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች የዲስፕሊን አፈፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ቁጥር 26/2002 በዚህ ደንብ ተሽሯል፡፡
2. ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም የከተማው ካቢኔ ያወጣው ደንብ ወይም መመሪያ ወይም የአሰራር ልምድ በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

58. ***መመሪያ የማውጣት ስልጣን***

ይህን ደንብ ለማስፈፀም የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

59. **ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ ከጥር 8 ቀን 2018 ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥር 8 ቀን 2018 ዓ.ም

አዳነች አቤቤ ደሳ

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ